

РЕШЕНИЕ № 43

от 19 януари 2026 година

ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „РАФАЕЛО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КИРЕЕВО, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, Решение № 662 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), чл. 33, ал. 1 и чл. 57 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Рафаело“, разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Киряевска вар“ ООД - с. Киреево (концесионния договор), и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ**РЕШИ:**

1. Разрешава на „Киряевска вар“ ООД - гр. Видин, да прехвърли на „Минерал 2000“ ЕООД - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – варовици, от находище „Рафаело“, разположено в землището на с. Киреево, община Макреш, област Видин, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Минерал 2000“ ЕООД - гр. София, за:

2.1. предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност, за 2026 г., в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение;

2.2. сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

3. В срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 2.2 „Киряевска вар“ ООД - гр. Видин, да внесе в сметката по т. 2.2 сумите от откритата от концесионера доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на допълнителното споразумение по т. 2.

4. При неизпълнение на задължението по т. 3 в определения срок „Минерал 2000“ ЕООД - гр. София, се задължава да внесе по сметката по т. 2.2 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила

на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по т. 3.

5. Предлага с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор и условия за осъществяване на концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор, в съответствие с действащата нормативна уредба.

6. В допълнителното споразумение по т. 2 да се предвиди, че размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**